

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 832/2530

ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางกอกอิเล็กทรอนิกส์

และโทรคมนาคม กับพวก

จำเลย

นางสาวเยาวนิตย์ ธนะพัฒน์ จำเลยที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 170, มาตรา 193

ความว่า จำเลยที่ 2 ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้ ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ประทับฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 2 ไว้พิจารณาด้วย ซึ่งมีผลว่าคดีจำเลยที่ 2 มีมูล คำสั่งดังกล่าวย่อมเด็ดขาดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 170 จำเลยที่ 2 ฎีกาไม่ได้ จึงไม่รับฎีกาของจำเลยที่ 2

จำเลยที่ 2 เห็นว่า คำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ยังไม่ถึงที่สุดเพราะหาได้มี กฎหมายบัญญัติว่าถึงที่สุดไม่ กรณีคำสั่งมีมูลของศาลจะถึงที่สุดนั้นต้องเป็นคำสั่ง ของศาลชั้นต้นเท่านั้น จำเลยย่อมมีสิทธิฎีกาได้ โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยที่ 2 ไว้พิจารณาด้วย

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 40 แผ่นที่ 4)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอัน เกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีมีมูลเฉพาะจำเลยที่ 1 จึงมีคำสั่งให้
ประทับฟ้องไว้พิจารณา ส่วนคดีสำหรับจำเลยที่ 2 ไม่มีมูล ให้ยก

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ประทับฟ้องโจทก์ สำหรับจำเลยที่ 2 ไว้
พิจารณาด้วย นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 2 ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 33)

จำเลยที่ 2 จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 39)

คำสั่ง

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 170 บัญญัติให้ผลของคำสั่ง
ศาลในชั้นได้สวนมูลฟ้องที่ให้คดีมีมูลเป็นอันเด็ดขาด คงให้โจทก์มีอำนาจอุทธรณ์
ฎีกาเฉพาะคำสั่งที่ว่าคดีไม่มีมูลเท่านั้นจะนั้น ในกรณีคดีนี้ เมื่อศาลอุทธรณ์พิพากษา
ให้ประทับฟ้องสำหรับจำเลยที่ 2 อันย่อมมีผลว่าคดีโจทก์สำหรับจำเลยที่ 2 มีมูล จึง
ย่อมอยู่ในบังคับแห่งบทบัญญัติดังกล่าวที่ให้คำสั่งศาล ที่ให้คดีมีมูลย่อมเด็ดขาด ศาล
ชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำร้องของจำเลยที่ 2 จึงชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 170 บัญญัติให้ผลของคำสั่ง
ศาลในชั้นได้สวนมูลฟ้องที่ให้คดีมีมูลเป็นอันเด็ดขาด คงให้โจทก์มีอำนาจอุทธรณ์
ฎีกาเฉพาะคำสั่งที่ว่าคดีไม่มีมูลเท่านั้นจะนั้น ในกรณีคดีนี้ เมื่อศาลอุทธรณ์พิพากษา
ให้ประทับฟ้องสำหรับจำเลยที่ 2 อันย่อมมีผลว่าคดีโจทก์สำหรับจำเลยที่ 2 มีมูล จึง

ยอมอยู่ในบังคับแห่งบทบัญญัติดังกล่าวที่ให้คำสั่งศาล ที่ให้คดีมีมูลยอมเด็ดขาด ศาล
ชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำร้องของจำเลยที่ 2 จึงชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(ถาวร ตันตราภรณ์-ชูเชิด รักตะบุตร-สง่า ศิลปประสิทธิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>